

1523719-20.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Carolina Pereira de Castro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... modo, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, extorsão e corrupção de menores e inexistentes causas de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação do Réu é medida que se impõe.

Assim, passo à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes dos artigos 59 e seguintes do Código Penal.

1. Roubo

Na primeira fase, fixo a pena-base do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523719-20.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523719-20.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

4 DESCONHECIDOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

DIEGO ANDRADE DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I e do artigo 158, parágrafos 1º e 3º, ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, todos na forma do artigo 70 do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 30 de dezembro de 2018, por volta das 18h, na Travessa Estrela Guia, nº 17, Grajaú, nesta comarca da Capital, , previamente ajustado e com unidade de desígnios com os adolescentes Jackson Ferreira da Silva e Alisson de Souza Sales subtraiu, para proveito deles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, o veículo Chevrolet/Onix 2018/2019, prata, um cartão bancário do banco Itaú, um cartão da 99 Táxi, um cartão de bilhete único e a carteira nacional de habilitação (CNH) e um celular Samsung J4 (avaliado em R\$ 800,00), depois de reduzir a vítima Luciano Cerqueira Souza à impossibilidade de resistência, porque,

nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo em concurso, com unidade de desígnios com os adolescentes Jackson e Alisson, constrangeu a vítima Luciano Cerqueira Souza, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de sua liberdade, com intuito de obter vantagem econômica indevida, a informar suas senhas bancárias a fim de possibilitar saques com seu cartão bancário, e, porque, na circunstância de tempo e local acima descritas, corrompeu os menores com eles praticando infração penal.

Iniciado o inquérito por portaria (fls. 07/08), o acusado foi qualificado, interrogado (fls. 64) e pregressado (fls. 65).

Oferecida a denúncia de fls. 01/05, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 6/85, foi ela recebida por decisão do dia 04 de outubro de 2019 (fls. 86/88). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 105), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa preliminar de fls. 109, subscrita por Defensora nomeada. Em instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, realizando-se, ao final, interrogatório do réu. Em memoriais finais, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal, enquanto a Defesa se manifestou, pleiteando a absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP.

Ainda, encontram-se nos autos o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 09/10), os boletins de ocorrência referente à outros roubos análogos ao discutido nos autos (fls. 15/20 e 21/25); Relatório de investigação contendo fotografias do acusado e dos menores infratores (fls. 11/14); autos de reconhecimento fotográficos positivos (fls. 28, 29 e 30); fica de identificação civil do acusado (fls. 31/42); autos de reconhecimento pessoa positivos (fls. 59, 60 e 61); termos de declarações dos menores infratores (fls. 62 e 63); bem como a folha de antecedentes e certidões cartorárias do acusado (fls. 82/83, 83/84 e 89/90). É o relatório. Fundamento e decido.

Denúncia PROCEDENTE.

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fl. 29, pelo auto de reconhecimento fotográfico positivo fl. 29, pelo auto de reconhecimento pessoal positivo fl. 59, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Segundo o apurado, na data e local dos fatos, DIEGO ANDRADE DE SOUZA, em concurso com os adolescentes, Jackson Ferreira da Silva e Alisson de Souza Sales, realizaram, fraudulentamente, uma chamada de transporte de aplicativo 99Pop e quando o veículo do motorista, Luciano Cerqueira Souza, chegou, o réu, munido de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Nessa ocasião, o réu foi revistado pelos indivíduos, que subtraíram sua carteira com cartões e a CNH e o celular, posteriormente foi colocado dentro do porta-malas do veículo, enquanto os roubadores embarcaram no carro.

Os roubadores trafegaram com a vítima reclusa no porta-malas do veículo por mais de uma hora. Nesse ínterim, a vítima, sob diversas ameaças, foi obrigada a fornecer suas senhas bancárias. Após, foi levada para um cativeteiro, onde foi recebida por um senhor não identificado que amarró suas mãos com um fio e colocou um pano em sua cabeça.

Em momento posterior, a vítima conseguiu se desamarrar, entrou em luta corporal com o senhor não identificado que fazia a vigilância e conseguiu fugir. Apesar disso, ele o seguiu e gritou para que os populares o detivessem, tendo sido liberado por causa da intercessão de uma moradora que falou que se tratava de vítima de assalto. Durante sua fuga conseguiu encontrar uma base da polícia militar, próximo ao terminal Varginha e deu as características do veículo subtraído. O veículo foi localizado no dia seguinte e retirado pela locadora, proprietária do carro. Em relação aos seus cartões bancários e seu celular, também subtraídos, não conseguiu reavê-los, porém, não identificou nenhum gasto indevido.

Em investigação, apurou-se que a dinâmica delitiva do crime analisado era muito semelhante a outros casos ocorridos na área. Assim, a equipe policial localizou o RDO 353/2019 do 101º DP, em que foi preso em flagrante um indivíduo e apreendidos dos adolescentes infratores, por terem realizado extorsão, com "sequestro relâmpago".

A vítima foi chamada na delegacia para realizar reconhecimento fotográfico. Foram

apresentadas fotos de diversos suspeitos da prática de “sequestros relâmpagos” e dentre estes, a vítima reconheceu os autores do fato ora analisado como sendo os adolescentes Jackson Ferreira da Silva e Alisson de Souza Sales e o maior, ora réu, Diego Andrade de Souza. O reconhecimento pessoal foi realizado posteriormente em sede policial, numa delegacia no centro.

Durante a instrução foi realizado o procedimento de reconhecimento em que a vítima apontou o indivíduo que estava com vestimentas cor de laranja, qual seja, o terceiro indivíduo apresentado, como um dos roubadores, dizendo em seguida, “De laranja, de óculos, estava armado no dia. Ele que me abordou. Só reconheço o de óculos.” O indivíduo apontado era o réu, Diego Andrade de Souza.

A vítima ressaltou que na data do fato foi solicitada uma corrida pelo aplicativo 99 Pop e acabou entrando numa rua sem saída, em que se encontravam dois indivíduos sentados na guia e o chamaram pelo nome. Em seguida, o rapaz, que reconheceu em audiência, abriu a porta. Indagado se os indivíduos se passaram por clientes do aplicativo, respondeu que sim. Prosseguiu afirmando que o indivíduo reconhecido estava armado e anunciou o roubo; em seguida, foi colocada no porta-malas. Não foi debitado nada em seu cartão. Foi levado para um barraco, numa invasão, no Jardim Campinas, próximo ao terminal varginha. Nesse local, foi recebido por um outro indivíduo, um senhor, que o amarrou e colocou um capuz em sua cabeça. Ficou no cativeteiro por volta de uma hora. Ao ouvir vozes de mulher e crianças do lado de fora, resolveu fugir. Entrou em luta corporal com o indivíduo e saiu do barraco, numa região de mata, que não tinha asfalto. Saiu correndo e gritando socorro, acabou caindo. O indivíduo que o vigiava, começou a gritar “pega-pega”. Os moradores o pegaram e o agrediram. Em seguida, uma mulher disse que seria “coisa de assalto” e os populares o largaram. A vítima correu para a mata e pegou uma carona. A vítima teve subtraído o veículo, o celular, os cartões e documento pessoal. Não recuperou o celular. O veículo era alugado e foi localizado. Porém, a locadora cobrou uma dívida de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), por furto e roubo do veículo. Ficou no barraco por quase duas horas e o barraco era próximo do local em que foi assaltado. No total eram quatro assaltantes e mais um que estava no barraco. Tinha esse rapaz que era o mais agressivo, que foi o que o abordou. Ele que estava com a arma. Ele que mandou revistar e falou que se fosse policial, era pra matar. Forneceu um cartão de débito do Itaú e forneceu senha, apesar de não terem conseguido sacar nada. Fez o reconhecimento no DHPP, no centro. Viu um noticiário na televisão sobre uns meliantes que faziam assalto.

A vítima, pessoa idônea, apresentou depoimento seguro e coeso, não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos.

Limitou-se o ofendido a relatar, de forma harmônica, as circunstâncias nas quais o Réu, em conjunto com outros indivíduos, praticou os delitos em questão, não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime a pessoa sabidamente inocente. Nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido: “no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Ademais, a vítima sequer conhecia o acusado. Durante o fato estava trabalhando e atendeu a uma solicitação de chamada, através do aplicativo de transporte, o que indica a inexistência de motivos para que lhe viesse a imputar crime falsamente. Outrossim, corroborando com as declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo foram coesos.

A policial civil Renata Levalessi esclareceu em audiência que a partir do apontado pela vítima na delegacia, a equipe passou a investigar e foi encontrada a prisão de alguns indivíduos em situação parecida com a que tinha acontecido com a vítima. A partir disso, a vítima foi chamada na delegacia e foram apresentadas fotografias de sequestradores relâmpago. A vítima reconheceu três indivíduos e o modus operandi de atuação nos delitos era semelhante.

No mesmo sentido, o policial civil Felipe de Freitas Silva reconheceu o acusado

presente em audiência. Narrou que trabalha numa delegacia especializada em sequestro relâmpago e estava investigando crimes ocorridos na zona sul, quando tomou ciência da prisão do acusado juntamente com outros indivíduos, adolescentes, por fato semelhante. A vítima, Luciano, foi chamada para o reconhecimento fotográfico e, posteriormente, o réu foi requisitado ao presídio, bem como os adolescentes à Fundação Casa, oportunidade em que foi realizado o reconhecimento pessoal, pela vítima, na delegacia. O policial esclareceu que o que chamou a atenção da equipe de investigação foi que normalmente as vítimas são deixadas dentro do carro e no caso do Luciano, a vítima foi levada para um cativieiro. No outro fato, em que o réu foi preso, as vítimas também foram levadas para um cativieiro. Diego e os menores foram presos juntos por esse outro fato.

E ainda, a testemunha Denis Bruno de Sá, policial militar, esclareceu em juízo que atendeu outra ocorrência envolvendo o denunciado, em fato similar e que resultou na prisão em flagrante, juntamente com outros dois menores. Ressaltou que o réu, na ocasião da prisão pelo outro fato, não admitiu autoria, porém, foi delatado pelos adolescentes apreendidos.

Em interrogatório o acusado negou a prática delitiva; disse que conhece os adolescentes apontados apenas de vista, por residirem no mesmo bairro, mas que nunca teve contato com eles; ainda, afirmou não conhecer a vítima.

Em que pesem as declarações do Réu, estão elas totalmente dissociadas do restante do conjunto probatório.

Indubitável que o acusado foi o autor dos delitos de roubo, extorsão e corrupção de menores em questão, subtraindo para si os bens de propriedade da vítima e obrigando-a a fornecer as senhas bancárias, em conjunto com pessoas menores de idade, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma de fogo e, posteriormente, restringindo a liberdade da vítima, ao mantê-la dentro de um portamalas e em cativieiro. Não se cogita de fragilidade probatória no caso, já que o réu foi expressamente reconhecido pela vítima, que narrou com detalhes a empreitada criminosa.

Ressalto que, quanto ao crime de sequestro, pela firme narrativa da vítima, verifica-se presente o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, a vontade consciente de privar a vítima da liberdade de locomoção.

Por outro lado, em que pese a defesa apontar, em sede de alegações finais, o desrespeito ao disposto no art. 226 do CPP, isso não se verificou nos autos. A vítima fez o devido reconhecimento em três oportunidades, através de fotografias e pelo reconhecimento pessoal perante a autoridade policial e, posteriormente, em juízo. Ressalta-se que em juízo o réu foi apresentado ao lado de outros dois indivíduos e a vítima, sem titubear, apontou o réu como sendo o roubador, identificando-o pela cor da vestimenta, pela utilização de óculos e como sendo o terceiro indivíduo.

A alegação da defesa de que os bens da vítima não foram encontrados em poder do acusado não geram dúvida quanto à sua autoria. Esclarece-se que o réu foi preso em outro processo, por caso similar e por causa dessa prisão houve a oportunidade de a vítima deste processo realizar o reconhecimento. Não terem sido encontrados os bens da vítima não afasta a delinquência e sim comprova que o réu não se arrependeu e não tentou minorar as consequências do delito.

Quanto ao crime de corrupção de menores, imperioso destacar que essa figura possui natureza formal, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça de número 500: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Trata-se de norma penal que visa a tutelar a formação moral da criança e do adolescente, com escopo de impedir que pessoa maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, sendo suficiente, para a configuração da sua tipicidade formal e material, a prática de conduta delituosa em conjunto – tal qual ocorreu, indubitavelmente, no presente caso.

Sendo assim, uma vez comprovado que os comparsas do Réu eram pessoas menores de idade ao tempo do crime (qualificação às fls. 62/63 – Alisson de Souza Sales e Jackson Ferreira da Silva) e sendo incontroversa a prática do roubo e extorsão por todos, em conjunto, imperioso reconhecer que restou configurado o delito de

corrupção de menores (art. 244-B, ECA), ante a violação do bem jurídico tutelado pela norma penal.

Do mesmo modo, no que se refere à qualificadora do concurso de agentes, veio comprovada pelo depoimento da vítima ouvida em juízo e pelas testemunhas, que foram firmes em afirmar que os roubadores agiram em conjunto, participando pelo menos quatro pessoas do crime e sendo apontado um quinto elemento que serviu de vigia, quando da manutenção da vítima em cativeiro.

Além disto, deve-se registrar que "não há bis in idem na incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no roubo cumulada com a condenação pelo crime de corrupção de menores, pois se trata de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos.

Relativamente à causa de aumento de pena do emprego de arma, torna-se plenamente justificada a incidência de referida causa, mormente por ter a vítima sido taxativa quanto à utilização da arma pelos roubadores, apontando inclusive o réu como o indivíduo que manuseava a arma e sendo o mais agressivo.

Oportuno ressaltar, quanto à arma de fogo, a respeito de não ter sido apreendida, que a matéria não causa maior celeuma jurisprudencial, pois, como no caso dos autos, restou devidamente comprovada sua utilização pelas declarações da vítima.

Em relação ao crime de extorsão, também analisado, importante lembrar que na hipótese em que o agente subtrai bens da vítima e prossegue, extorquindo-lhe, exigindo as senhas bancárias e mantendo-a em cativeiro para o intento criminoso, há dois crimes, e ambos cometidos em concurso material de infrações, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na extorsão, ainda que coagido, o ofendido manifesta um assentimento - forçado - ou produz uma manifestação de colaboração ou ausência de resistência, situação que ocorreu no presente caso, tendo em vista que a vítima foi obrigada a fornecer suas senhas, sendo ameaçada caso estivessem incorretas.

Aplicável a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 158, CP, pois os agentes agiram em conjunto, num grupo formado por ao menos quatro indivíduos.

Deste modo, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, extorsão e corrupção de menores e inexistentes causas de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação do Réu é medida que se impõe.

Assim, passo à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes dos artigos 59 e seguintes do Código Penal.

1. Roubo

Na primeira fase, fixo a pena-base do delito de roubo acima do mínimo legal, em razão de ter sido praticado mediante concurso de pessoas, circunstância do crime que, apesar de prevista como causa de aumento no art. 157, § 2º, inciso II, CP, será utilizada para majoração da pena em primeira fase, ante a existência de outra causa de aumento, qual seja, utilização de arma de fogo, solução esta que melhor se adequa ao princípio da individualização das penas.

Assim, majoro a pena base em 1/6, resultando em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e no pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena é mantida no patamar anterior.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no inciso I do §2º-A do art. 157, CP, pois o delito de roubo foi praticado mediante utilização de arma de fogo. Assim, elevo a pena do roubo em 2/3, fixando-a em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.

2. Extorsão

Na primeira fase fixo a pena no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena é mantida no patamar anterior.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do parágrafo 1º do art. 158, correspondente à arma de fogo e concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena em ¼, resultando em 5 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 12 (doze) dias-

multa.

3. Corrupção de menores

Na primeira fase, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal. Com efeito, a prática de crime em conjunto com adolescente, com a utilização de arma, representa maior violação à sua integridade moral, traduzindo-se em inserção no crime que extrapola a tipicidade comum prevista no art. 244-B, do ECA. Assim, majoro a pena base em 1/6, resultando em 1 (um) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena é mantida no patamar anterior.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Aplicável a regra do concurso material de crimes.

Com efeito, depois de consumado o roubo – em que foram levados o celular, o carro e outros objetos da vítima – o réu decidiu pela privação da liberdade, evidenciando-se, pois, o desígnio autônomo.

Mas ainda que se tenha por crime fim o sequestro e se aceite a subtração do veículo apenas para dar execução ao primeiro, ainda assim o concurso formal não haveria de ser reconhecido. A uma porque a subtração do celular da vítima, por si, caracterizou o desígnio autônomo, ainda que perpetrado durante o sequestro. A duas porque o veículo ainda permaneceu na posse dos roubadores após a vítima ter sido deixada no cativado, já que o carro foi localizado posteriormente. Nesse sentido: "Praticam o crime de extorsão mediante seqüestro em concurso material com o do artigo 157 do Código Penal os agentes que, após roubarem a residência da vítima, levam-na para lugar incerto, até obterem a vantagem exigida para soltá-la, uma vez que as ações criminosas resultam de desígnios autônomos, não se podendo falar que o seqüestro consiste na grave ameaça elementar do tipo do roubo" (RJTACR1M 39/503)

Assim, a pena final resulta em 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e no pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, com fundamento no quantum de pena aplicado ao Réu e na avaliação negativa acerca das circunstâncias do crime, praticado mediante concurso de pessoas e utilização de arma de fogo.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos mínimos legais (art. 44, CP). Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena, nos termos do art. 77, CP.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu DIEGO ANDRADE DE SOUZA, qualificados nos autos, à pena de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, como incurso nas penas dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; extorsão mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, no artigo 158, § 1º, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, em razão de não ter havido pedido pelo órgão ministerial neste sentido, o que inviabilizou a apuração de eventual quantia, bem como o exercício do contraditório pelo acusado neste ponto.

Inviável o apelo em liberdade, pois inalterados os requisitos da prisão preventiva. Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, "considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se

revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”.

RECOMENDE-SE o réu na prisão em que se encontra.
Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA